

4. 연차유급휴가 및 특별휴가 등 휴가 관리 부적정

가.관련부서 : 000실

나. 감사내용

000실은 『근무요령』 제9조에 열거되어 있는 직원의 휴가에 대한 방침을 수립하고 시행 및 관리하는 업무를 수행하고 있다.

『근무요령』에 따르면 연구원 휴가의 종류는 연차유급휴가, 공가, 병가, 특별휴가, 보호휴가 및 출산전후휴가, 생리휴가, 대체휴가로 구분하고 있고 각각의 휴가에 대하여 대체휴가는 동 규정 제7조에서 규정하고 있고 그 이외의 휴가는 동 규정 제10조부터 제15조까지 각 휴가에 대한 정의, 부여 이유, 기간등을 명시하고 있다.

연차유급휴가는 연초에 시스템에서 일괄적으로 직원들의 휴가를 부여한 후 000실 담당자가 부여된 연차일수의 이상유무를 체크하여 조정하고, 동 휴가의 사용은 휴가신청자가 휴가를 신청한 후 부서장의 승인으로 완료 처리되고 있다.

연차유급휴가를 제외한 공가, 병가, 특별휴가 등의 휴가는 휴가신청자가 신청한 후 부서장의 승인을 거쳐 000실의 휴가 담당자가 『근무요령』에 맞게 신청되었는지를 확인한 후 접수·처리하고 있다.

따라서, 연구원 소속 직원들의 휴가는 『근무요령』에서 규정하고 있는대로 휴가가 부여되고 승인되어야 한다.

그런데, 2017년 1월부터 2018년 10월까지의 연구원 휴가 부여 및 승인 내역

을 확인한 결과 규정과 맞지 않게 휴가가 부여되거나 무급으로 처리되어야 하는 휴가를 급여 차감 없이 처리하는 등 휴가 관리에 있어 부적정 사례들이 확인되었다.

또한, 『근무요령』 제10조 연차유급휴가의 경우 복직자, 교육훈련 종료자를 당해연도 입사자와 동일하게 연차를 부여하고 있도록 규정하고 있는데, 이는 『근로기준법』 제60조(연차 유급휴가)에서 규정하고 있는 연차 유급휴가 부여방식에 맞지 않고, 근무일수 산정과 관련하여서도 규정화하고 있지 않는 등 연차 유급휴가에 대한 규정이 미비한 실정이다.

휴가를 부여하고 관리할 때 관련부서 휴가담당자는 규정에 어긋나지 않게 연차유급휴가를 부여해야 하고, 특별휴가, 대체휴가 등에 대해서도 규정에 부합하지 않을 경우 해당 휴가에 대하여 취소 또는 변경하도록 해야 함에도 불구하고 연차 유급휴가 및 특별휴가를 과다부여 하거나 무급휴가에 대하여 급여차감을 하지 않는 등 휴가 관리를 철저히 하지 아니하였다.

관 련 부 서 의 견

감사결과에 별다른 이견은 없으나, 휴가 관리에 오류가 발생한 것은 시스템상 오류 발생 및 관리대상은 3,000여명이나 되나, 담당자는 타 업무를 병행하면서 관리하는 1인뿐으로 이러한 오류가 발생한 것으로 보이나, 앞으로는 이러한 오류가 발생하지 않도록 각별히 유의하는 한편 시스템 개선 및 업무 프로세스 개선을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

원장은

- ① 과다부여된 연차유급휴가 및 창의연수를 위한 연차 사전적립 오류를 시정조치하고,(시정)
- ② 무급휴가를 유급으로 처리한 감사결과 지적내용에 대하여 2018.11.21.에 315,097원을 급여에서 차감하는 내용으로 조치함에 따라 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바라며,(시정완료)
- ③ 근로기준법과 상이하게 규정되어 있는 연차유급휴가 규정 등을 개정하시기 바랍니다.(개선)
- ④ 아울러, 휴가관리를 철저히 하지 아니한 관련부서 담당자에게 주의조치하시기 바랍니다.(주의)